

1501642-06.2021.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501642-06.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501642-06.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222708/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 19661116 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3419/21/405 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2222708 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Willian Camargo de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DAVID WILLIAN CAMARGO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 01h38, na Rua Maestro Guido Belon, n. 929, Jardim Santa Terezinha, Lins, trazia consigo, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de maconha, pesando cerca de 96,13 gramas; 18 (dezoito) porções de cocaína em forma de crack, pesando cerca de 9,80 gramas; e 29 (vinte e nove) porções de cocaína, pesando cerca de 25,35 gramas, substâncias entorpecentes e que causam dependência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 91/93).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), posteriormente convertido em prisão preventiva (fls. 69/70).

Defesa Prévia (fls. 103/104).

A denúncia foi recebida e foi designada audiência (fls. 105/107).

Prisão preventiva revogada (fl. 120).

Na audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação. O réu não foi interrogado, em razão de sua ausência injustificada, sendo-lhe decretada a revelia (fls.148). Em memorias, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 151/155).

A Defesa pediu a absolvição do réu, em da ausência de prova da prática do delito (fls.164/168).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/09), autos de exibição e apreensão (fls. 13/14), constatação provisória de entorpecente (fls. 27/32), laudo toxicológico definitivo (fls. 79/83).

No que se refere à autoria, a prova é inquestionável. Os depoimentos das testemunhas são por demais claros ao descrever minuciosamente as circunstâncias dos fatos.

A testemunha de acusação Paulo César Cavicchio Ramires, policial militar, em solo policial, manifestou-se conforme termo de fls.04. Em juízo, disse que se recorda dos fatos. No dia estava em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha e David, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga por várias ruas do bairro. David parou para tentar pular um muro, momento em que a testemunha desceu da viatura para aborda-lo. No momento da abordagem, a testemunha e o réu caíram no chão; a testemunha quebrou o braço. Disse que instantes antes o réu livrou-se de uma pochete preta que continha maconha, cocaína e crack. No bolso da blusa de David havia uma quantia de R\$337,00 em dinheiro. Disse que questionado, David afirmou que traficava naquele local e que vendia a maconha a R\$5,00 e a cocaína e o crack a R\$10,00.

A testemunha de acusação Fabrício Alves Bezerra, policial militar, em solo policial, manifestou-se conforme termo de fls.03. Em juízo, disse que se recorda dos fatos. No dia estava em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, quando em um ponto já conhecido como venda de entorpecentes da cidade, avistaram David que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga por algumas ruas do bairro. No momento da abordagem, David e o PM Cavicchio caíram no chão, sendo que o policial acabou fraturando o braço. David tentou se livrar de uma pochete, que continha várias porções de maconha, crack e cocaína, já embaladas, prontas para o comércio. No bolso da blusa que David usava havia uma quantia de R\$337,00 em espécie, em notas de pequeno valor. Disse que ao ser questionado sobre a droga e o dinheiro, David confessou a prática de tráfico de entorpecentes, relatando que vendia a maconha a R\$5,00 e o crack e a cocaína por R\$10,00.

Interrogado na fase policial, o réu David Willian Camargo de Oliveira respondeu que desejava se manifestar somente em juízo (fls.05). O réu deixou de ser interrogado em juízo, pois não compareceu injustificadamente à audiência, sendo-lhe decretada a revelia (fls.148).

Importante consignar que, quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento

pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em Juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir às suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os policiais militares, de forma segura e harmônica, declararam que o réu estava em local que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e, ao notar a aproximação da viatura policial, tentou fugir. Ao ser abordado, durante a busca pessoal, David tentou se livrar de uma pochete, que continha várias porções de maconha, crack e cocaína, já embaladas, prontas para o comércio. No bolso da blusa que David usava havia uma quantia de R\$337,00 em espécie, em notas de pequeno valor. Relataram que David confessou a prática de tráfico de entorpecentes, relatando que vendia a maconha a R\$5,00 e o crack e a cocaína por R\$10,00. Aos policiais militares, portanto, o réu assumiu que a droga apreendida era destinada à venda, versão que não foi impugnada pelo réu, já que permaneceu em silêncio em solo policial e foi considerado revel em juízo.

Assim, a tese de Defesa de que não há elementos que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas mostra-se frágil e inconsistente diante do conjunto probatório amealhado aos autos.

Avançando, quanto ao elemento subjetivo, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, a

contrário sensu, dá as coordenadas da caracterização do tráfico de drogas ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ora, o réu foi preso na rua, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com uma quantidade de maconha, cocaína e crack incompatível com o consumo pessoal das referidas drogas, tentou fugir ao avistar a polícia militar, é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (fls. 57/60) e no bolso de sua blusa foi encontrada a quantia de R\$337,00, em espécie, em notas pequenas. Tudo isso leva à inexorável conclusão de que o réu, realmente, trazia substância entorpecente consigo com inequívoco propósito de entregá-la ao consumo de terceiros.

Comentando o art. 281 do Código Penal, que à época era o tipo penal que punia o comércio clandestino ou a facilitação do uso de entorpecente, Nelson Hungria ensina sobre o efeito devastador dos entorpecentes:

A ação continuada dos entorpecentes é devastadora: embota a inteligência, arruína o caráter, embrutece a alma, envenena o cérebro, adormece a vontade e o senso moral, atinge o indivíduo na sua vitalidade, lesando e sua própria capacidade de procriação sadia. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 127/128)

E prossegue:

A ação dos entorpecentes caracteriza-se, em geral, pela exaltação da fantasia, pela excitação psico-sencorial, pela obnubilação da consciência, pela deficiência das faculdades do raciocínio, pelo enfraquecimento dos poderes inibitórios, notadamente da vontade.

(...)

A realidade, averiguada pela ciência, é muito outra. Os entorpecentes não criam sonhos: apenas revolvem a memória ou o subconsciente, para despertarem o que lá já existia. Ao invés de um céu de delícias, vai o toxicômano, muitas vezes, deparar com um inferno de torturas. Ao invés de uma estranha paisagem de felicidade, pode aguardá-lo um Saara sem miragens. Ao invés dos encantamentos da "lâmpada de Aladino", a angústia dos mais tétricos pesadelos. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 131).

Certo, pois, que o tráfico de entorpecentes é a causa de mazelas pessoais e de desestabilização dos laços sociais.

Portanto, a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo estão bem demonstrados nos autos, bem como a consumação na modalidade "trazer consigo".

Como o réu é reincidente (fls. 57/60) – que será valorado oportunamente – incabível a causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, não estão presentes as circunstâncias preponderantes estabelecidas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06. No entanto, o réu ostenta maus antecedentes, pois na data dos fatos possuía, além da condenação considerada para a reincidência, outras três sentenças condenatórias com trânsito em julgado, motivo pelo qual fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é reincidente – art. 61, I, CP (fls. 57/60), razão pela qual aumento a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras atenuantes ou agravantes, e causas de diminuição ou aumento da pena.

Como visto, o réu é reincidente (fls. 57/60). O crime é equiparado a hediondo (artigo 2º, caput, Lei n. 8.072/90). Portanto, com base no art. 33, §2º, CP, e, sobretudo, com base no art. 2º, §1º, Lei n. 8.072/90, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito

e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 44, I e II, CP e art. 77, caput e inciso I, respectivamente).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DAVID WILLIAN CAMARGO DE OLIVEIR como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Observe-se que o réu encontra-se preso por outro processo.

Com o trânsito em julgado, nos termos do art. 525 das NSCGJ, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova antes dos autos serem remetidos ao arquivo. Oficie-se oportunamente.

Decreto a perda do dinheiro que pertence à ré e que com ela foi apreendido (fls. 13/15), por haver prova de que se trata de produto do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 61 c/c 63, I, da Lei n. 11.343/06, devendo ser destinado à Caixa Econômica Federal para ser, oportunamente, transferido ao FUNAD, nos termos do artigo 62-A da Lei n. 11.343/2006.

Não é o caso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, à luz do artigo 387, IV, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA